



PUTUSAN
Nomor 464/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Yogi Pranata Bin Nawawi (alm)**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Sungai Rambutan, Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau di kos di rumah daerah Desa Ampeldento Kec. Pakis Kab. Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yogi Pranata Bin Nawawi (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 22 November 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 09 Desember 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2025 sampai dengan tanggal 02 Januari 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2026 sampai dengan tanggal 03 Maret 2026;

- II Nama lengkap : **Bakilani**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 08 April 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Abikusno CS, RT/RW. 034/003 Kel. Kertapati Kec. Kertapati, Kota Palembang, Prov. Sumatra

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau di kos di rumah daerah Desa
Ampeldento Kec. Pakis Kab. Malang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Bakilani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 22 November 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 09 Desember 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2025 sampai dengan tanggal 02 Januari 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2026 sampai dengan tanggal 03 Maret 2026;

III Nama lengkap : **M. Yusuf Bin Husin (alm);**
Tempat lahir : Kedaton;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : LK. III Kedaton RT. 05 RW. 03 Kel. Kedaton Kec.
Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir atau di kos di
rumah daerah Desa Ampeldento Kec. Pakis Kab.
Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa M. Yusuf Bin Husin (alm); ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 22 November 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 09 Desember 2025;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2025 sampai dengan tanggal 02 Januari 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2026 sampai dengan tanggal 03 Maret 2026;

IV Nama lengkap : **Hasbullah**;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 11 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. M. Isalr. Bidan, Rt/Rw. 011/003 Kel. Kutobatu Kec. Ilir Timur Tiga Kota Palembang Prov Sumatra Selatan atau du kos di rumah daerah Desa Ampeldento Kec. Pakis Kab. Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hasbullah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 22 November 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 09 Desember 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2025 sampai dengan tanggal 02 Januari 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2026 sampai dengan tanggal 03 Maret 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 464/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 04 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 04 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Mlg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I YOGI PRANATA NAMAWI (alm), Terdakwa II BAKILANI, Terdakwa III M. YUSUF Bin HUSIN (alm), Terdakwa IV HASBULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*mengambil barang, sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 477 Ayat (1) huruf g UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I YOGI PRANATA NAMAWI (alm), Terdakwa II BAKILANI, Terdakwa III M. YUSUF Bin HUSIN (alm), Terdakwa IV HASBULLAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.9.000.000. (sembilan juta rupiah)
- 1 (satu) CD CCTV berisi rekaman saat kejadian.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah Saksi MARIA THERESIA ARIDA WIDIASTUTI.

- 1 (satu) Handphone VIVO T1 5G
- 1 (satu) Handphone VIVO Y29
- 1 (satu) Handphone VIVO Y12
- 1 (satu) Honda Sonic nopol : N-6942-EEB, beserta STNK.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) ATM BCA nomor 5265012041964468.
- 2 (dua) Helm Warna putih dan merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan aga terhadap **Terdakwa I YOGI PRANATA NAMAWI (alm), Terdakwa II BAKILANI, Terdakwa III M. YUSUF Bin HUSIN (alm), Terdakwa IV HASBULLAH** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan / permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan pertimbangan yang menguntungkan Para Terdakwa dan selanjutnya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Para Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I YOGI PRANATA Bin NAWAWI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II BAKILANI, Terdakwa III M. YUSUF Bin HUSIN (Alm) dan Terdakwa IV HASBULLAH, pada hari Selasa tanggal 23 bulan September tahun 2025 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Taman Slamet Nomor 8 RT. 04 RW. 02 Kecamatan Klojen Kota Malang, atau Setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pencurian yaitu “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa II BAKILANI masuk ke dalam Bank Central Asia (BCA) yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 70-74 Kecamatan Klojen Kota Malang untuk melihat dan menentukan target nasabah yang melakukan penarikan uang dalam jumlah yang besar, kemudian apabila target nasabah telah ditentukan, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I YOGI PRANATA Bin NAWAWI (Alm), Terdakwa III M. YUSUF Bin HUSIN (Alm) dan Terdakwa IV HASBULLAH yang telah menunggu di luar Bank BCA untuk menunggu target nasabah yang telah ditentukan yaitu Saksi korban MARIA THERESIA ARIDA WIDIASTUTI. kemudian sekitar jam 11.00 WIB, Saksi korban berhenti dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk membeli makanan dan meletakkan uang milik Saksi Korban di dalam tas plastik warna hitam yang digantung pada gantungan dek sepeda motor miliknya sejumlah Rp.10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III M. YUSUF Bin HUSIN (Alm) turun dari kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Sigra yang dikemudikan oleh Terdakwa I YOGI PRANATA Bin NAWAWI (Alm) kemudian langsung mengambil tas plastik warna hitam milik Saksi Korban tanpa izin sejumlah Rp.10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic nopol: N-6942-EBB yang dikemudikan oleh Terdakwa IV HASBULLAH meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I YOGI PRANATA Bin NAWAWI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II BAKILANI, Terdakwa III M. YUSUF Bin HUSIN (Alm) dan Terdakwa IV HASBULLAH, yaitu mengambil barang tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa uang tunai sejumlah Rp.10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) milik Saksi korban MARIA THERESIA ARIDA WIDIASTUTI. Saksi Korban mengalami kerugian materiil sejumlah uang tersebut.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maria Theresia Arida Widiastuti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira pukul 11.10 WIB di Jalan Taman Slamet No.8 RT04 RW02 Kelurahan Klojen Kota Malang, Saksi menjadi korban kehilangan barang berupa uang yang dilakukan oleh Terdakwa I YOGI PRANATA Bin NAWAWI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II BAKILANI, Terdakwa III M. YUSUF Bin HUSIN (Alm) dan Terdakwa IV HASBULLAH;
- Bahwa kronologo kejadian awalnya pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira pukul 11.10 WIB di Jl. Taman Slamet No. 8 Rt. 04 Rw. 02 Kec. Klojen Kota Malang saat Saksi sedang membeli makan dan meletakkan uang milik Saksi sebesar Rp 10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berada dalam kresek warna hitam yang digantung pada dek sepeda motor milik Saksi, tiba-tiba diambil oleh seorang laki-laki menggunakan baju warna biru yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kabur menaiki sepeda motor di bonceng oleh seseorang yang menunggunya sesuai cctv tersebut.

- Bahwa di dalam gambar kamera cctv tersebut merupakan Para Terdakwa yang telah mengambil uang Rp 10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berada dalam kresek warna hitam yang digantung pada dek sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian para pelaku saat melakukan pencurian tidak menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut pelaku tidak menggunakan alat apa-apa;
- Bahwa pelaku tidak ijin saat mengambil uang milik saya sebesar Rp. 10.125.000; (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu) yang berada dalam kresek warna hitam yang saksi gantung pada dek sepeda motor milik saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Harsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polres Malang Kota yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan team telah melakukan penangkapan terkait telah terjadinya pengambilan uang milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira pukul 16.00 WIB di sekitar Jl.Madyopuro Kec.Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mereka mengambil barang milik orang lain tersebut di atas adalah dengan mencari nasabah yang sedang melakukan penarikan uang tunai dalam nominal/jumlah besar, kemudian mengikutinya hingga saat korban berhenti kemudian mengambil uang dalam kresek hitam yang tergantung di sepeda motor dan membawanya kabur Adapun peran Para Terdakwa masing-masing saat itu :
 - Terdakwa BAKILANI berperan menentukan sasaran, dengan cara masuk Ke dalam Bank BCA yang mana mereka masuk ke dalam Bank BCA KCU Malang yang terletak di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.70-74, Klajen, Kec. Klojen, Kota Malang dan melihat siapa nasabah yang melakukan penarikan uang dalam Jumlah besar selanjutnya menghubungi kami yang berada di luar stand by

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Mlg



menunggu sasaran yang telah di tentukan Terdakwa M. YUSUF berperan sebagai eksekutor, yang mana pada saat nasabah keluar dan kami Buntuti dari Bank BCA KCU Malang dan akhirnya berhenti di sebuah Pedagang Bakso Gerobak yang berada di daerah yang saya tidak mengetahui namanya dan Terdakwa YOGI yang berperan sebagai Driver dari Kendaraan Roda 4 (empat) yang kami tumpangi kemudian memarkir Kendaraanya menempel Kendaraan Roda 2 (dua) milik Korban yang sebelumnya telah kami buntuti guna menghalagi Pandangan Korban menuju Kendaraan Roda 2 (dua) miliknya lalu Terdakwa M. YUSUF turun lewat Pintu Kari Kendaraan Roda 4 (empat) yang kami semua Kendarai dan setelah mengambil uang yang berada dalam Kresek yang digantung di Motor Milik Korban Terdakwa M. YUSUF langsung menuju Terdakwa HASBULLAH yang sebelumnya telah menunggu tidak jauh dari kami memarkir Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut dengan menggunakan Kendaraan Roda 2 (dua) dan akhirnya setelah Terdakwa M.YUSUF naik Kendaraan bersama Terdakwa HASBULLAH kami semua kabur dari tempat tersebut Terdakwa HASBULLAH berperan sebagai joki Kendaraan Roda 2 (dua), yang mana ketika Terdakwa M.YUSUF Berhasil Mengambil uang yang digantung di Kendaraan Roda 2 (dua) milik Korban dan digunakan untuk kabur dari tempat diambilnya uang tersebut Terdakwa YOGI berperan sebagai Driver dari Kendaraan Roda 4 (empat) yang digunakan untuk membuntuti serta diparkiran di dekat kendaraan Roda 2 (dua) milik korban;

- Bahwa pada saat tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, untuk kendaraan roda 4 (empat) yaitu Toyota Sigras warna merah tidak dalam penguasaan Para Terdakwa dan dari hasil interograsi Terdakwa YOGI PRANATA menyewa kendaraan roda 4 (empat) yaitu Toyota Sigras warna merah tersebut di rental mobil daerah Malang Kota namun untuk tempat rental mobil tersebut Terdakwa YOGI PRANATA mengaku lupa, sedangkan Sepeda motor milik Terdakwa YOGI PRANATA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Sonic Nopol : N-6942-EBB beserta STNK adalah miliknya namun Saksi tidak mengetahui terkait di mana BPKB motor tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3. **Sutomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polres malang Kota yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan team telah melakukan penangkapan terkait telah terjadinya pengambilan uang milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira pukul 16.00 WIB di sekitar Jl.Madyopuro Kec.Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mereka mengambil barang milik orang lain tersebut di atas adalah dengan mencari nasabah yang sedang melakukan penarikan uang tunai dalam nominal/jumlah besar, kemudian mengikutinya hingga saat korban berhenti kemudian mengambil uang dalam kresek hitam yang tergantung di sepeda motor dan membawanya kabur Adapun peran Para Terdakwa masing-masing saat itu :

- Terdakwa BAKILANI berperan menentukan sasaran, dengan cara masuk Ke dalam Bank BCA yang mana mereka masuk ke dalam Bank BCA KCU Malang yang terletak di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.70-74, Klajen, Kec. Klojen, Kota Malang dan melihat siapa nasabah yang melakukan penarikan uang dalam Jumlah besar selanjutnya menghubungi kami yang berada di luar stand by menunggu sasaran yang telah di tentukan Terdakwa M. YUSUF berperan sebagai eksekutor, yang mana pada saat nasabah keluar dan kami Buntuti dari Bank BCA KCU Malang dan akhirnya berhenti di sebuah Pedagang Bakso Gerobak yang berada di daerah yang saya tidak mengetahui namanya dan Terdakwa YOGI yang berperan sebagai Driver dari Kendaraan Roda 4 (empat) yang kami tumpangi kemudian memarkir Kendaraanya menempel Kendaraan Roda 2 (dua) milik Korban yang sebelumnya telah kami buntuti guna menghalagi Pandangan Korban menuju Kendaraan Roda 2 (dua) miliknya lalu Terdakwa M. YUSUF turun lewat Pintu Kari Kendaraan Roda 4 (empat) yang kami semua Kendarai dan setelah mengambil uang yang berada dalam Kresek yang digantung di Motor Milik Korban Terdakwa M. YUSUF langsung menuju Terdakwa HASBULLAH yang sebelumnya telah menunggu tidak jauh dari kami



memarkir Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut dengan menggunakan Kendaraan Roda 2 (dua) dan akhirnya setelah Terdakwa M.YUSUF naik Kendaraan bersama Terdakwa HASBULLAH kami semua kabur dari tempat tersebut Terdakwa HASBULLAH berperan sebagai joki Kendaraan Roda 2 (dua), yang mana ketika Terdakwa M.YUSUF Berhasil Mengambil uang yang digantung di Kendaraan Roda 2 (dua) milik Korban dan digunakan untuk kabur dari tempat diambilnya uang tersebut Terdakwa YOGI berperan sebagai Driver dari Kendaraan Roda 4 (empat) yang digunakan untuk membuntuti serta diparkiran di dekat kendaraan Roda 2 (dua) milik korban;

- Bahwa pada saat tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, untuk kendaraan roda 4 (empat) yaitu Toyota Sigras warna merah tidak dalam penguasaan Para Terdakwa dan dari hasil interogasi Terdakwa YOGI PRANATA menyewa kendaraan roda 4 (empat) yaitu Toyota Sigras warna merah tersebut di rental mobil daerah Malang Kota namun untuk tempat rental mobil tersebut Terdakwa YOGI PRANATA mengaku lupa, sedangkan Sepeda motor milik Terdakwa YOGI PRANATA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Sonic Nopol : N-6942-EBB beserta STNK adalah miliknya namun Saksi tidak mengetahui terkait di mana BPKB motor tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Yogi Pranata Bin Nawawi (alm):
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Malang Kota Pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira pukul 16.00 WIB di sekitar Jl.Madyopuro Kec.Kedungkandang Kota Malang karena melakukan pencurian barang berupa uang sebesar Rp 10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); .
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Korban Maria Theresia Arida Widiastuti bersama Terdakwa BAKILANI, Terdakwa M.YUSUF, Terdakwa HASBULLOH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya mengambil barang tersebut di atas dengan mencari nasabah yang sedang melakukan penarikan uang tunai dalam nominal atau jumlah besar, kemudian mengikutinya hingga pada suatu tempat saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti berhenti untuk membeli Makanan di Gerobak kemudian Kendaraan Roda 4 (empat) diparkir didekat Gerobak tersebut sehingga menutupi pandangan Korban untuk melihat kendaraan Roda 2 (dua) miliknya dan kemudian salah satu orang turun dari kendaraan Roda 4 (empat) dan mengambil uang yang berada dalam kresek yang digantung jok kendaraan Roda 2 (dua) dan lalu setelah mengambil uang tersebut yang bersangkutan langsung menuju rekan Terdakwa lainnya yang saat itu sudah membawa Sepeda Motor dan selanjutnya Kabur bersama sama dengan Kendaraan Roda 4 (empat) yang kami gunakan;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan sarana kendaraan berupa sepeda motor Honda Sonic merah hitam kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk Toyota Sirga warna Merah yang kami dapatkan dari Rental kendaraan di Kota Malang yang Terdakwa lupa nama dan tempat daerah tempat menyewa kendaraan tersebut;
- Bahwa peran kami masing-masing saat itu Terdakwa BAKILANI berperan menentukan sasaran, dengan cara masuk ke dalam Bank BCA yang mana mereka masuk ke dalam Bank BCA KCU Malang yang terletak di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.70-74, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang dan melihat siapa nasabah yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar selanjutnya menghubungi kami yang berada di luar stand by menunggu sasaran yang telah di tentukan Terdakwa M. YUSUF berperan sebagai eksekutor, yang mana pada saat nasabah keluar dan kami Buntuti dari Bank BCA KCU Malang dan akhirnya berhenti di sebuah Pedagang Bakso Gerobak yang berada di daerah yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan Terdakwa yang berperan sebagai Driver dari Kendaraan Roda 4 (empat) yang kami tumpangi kemudian memarkir kendaraanya menempel kendaraan Roda 2 (dua) milik korban yang sebelumnya telah kami buntuti guna menghalangi pandangan Korban menuju kendaraan Roda 2 (dua) miliknya lalu Terdakwa M. YUSUF turun lewat pintu kiri kendaraan Roda 4 (empat) yang kami semua Kendarai dan setelah mengambil uang yang berada dalam kresek yang digantung di Motor Milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti Terdakwa M. YUSUF langsung menuju Terdakwa HASBULLAH yang sebelumnya telah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Mlg



menunggu tidak jauh dari kami memarkir kendaraan Roda 4 (empat) tersebut dengan menggunakan Kendaraan Roda 2 (dua) dan akhirnya setelah Terdakwa M.YUSUF naik Kendaraan bersama Terdakwa HASBULLAH kami semua kabur dari tempat tersebut Terdakwa HASBULLAH berperan sebagai joki kendaraan Roda 2 (dua), yang mana ketika Terdakwa M.YUSUF berhasil mengambil uang yang digantung di Kendaraan Roda 2 (dua) milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti dan digunakan untuk kabur dari tempat diambilnya uang tersebut saya berperan sebagai Driver dari kendaraan Roda 4 (Empat) yang digunakan untuk membuntuti serta diparkir di dekat kendaraan Roda 2 (dua) milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti;

- Bahwa uang tersebut belum Terdakwa bagi dan Terdakwa bawa sebesar Rp. 2.125.000,-(dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian kami gunakan untuk keperluan makan dan operasional sehingga tersisa cash sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di setor tunaikan di ATM BCA milik Terdakwa;

- Bahwa uang Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tersebut disita oleh Pihak Kepolisian

2. Terdakwa II. Bakilani:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Malang Kota Pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira pukul 16.00 WIB di sekitar Jl.Madyopuro Kec.Kedungkandang Kota Malang karena melakukan pencurian barang berupa uang sebesar Rp 10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); .

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Korban Maria Theresia Arida Widiastuti bersama Terdakwa YOGI PRANATA, Terdakwa M.YUSUF, Terdakwa HASBULLOH;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya mengambil barang tersebut di atas dengan mencari nasabah yang sedang melakukan penarikan uang tunai dalam nominal atau jumlah besar, kemudian mengikutinya hingga pada suatu tempat saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti berhenti untuk membeli Makanan di Gerobak kemudian Kendaraan Roda 4 (empat) diparkir didekat Gerobak tersebut



sehingga menutupi pandangan Korban untuk melihat kendaraan Roda 2 (dua) miliknya dan kemudian salah satu orang turun dari kendaraan Roda 4 (empat) dan mengambil uang yang berada dalam kresek yang digantung jok kendaraan Roda 2 (dua) dan lalu setelah mengambil uang tersebut yang bersangkutan langsung menuju rekan Terdakwa lainnya yang saat itu sudah membawa Sepeda Motor dan selanjutnya Kabur bersama sama dengan Kendaraan Roda 4 (empat) yang kami gunakan;

- Bahwa para Terdakwa menggunakan sarana kendaraan berupa sepeda motor Honda Sonic merah hitam kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk Toyota Sirga warna Merah yang kami dapatkan dari Rental kendaraan di Kota Malang yang Terdakwa lupa nama dan tempat daerah tempat menyewa kendaraan tersebut;

- Bahwa peran kami masing-masing saat itu Terdakwa BAKILANI berperan menentukan sasaran, dengan cara masuk ke dalam Bank BCA yang mana mereka masuk ke dalam Bank BCA KCU Malang yang terletak di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.70-74, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang dan melihat siapa nasabah yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar selanjutnya menghubungi kami yang berada di luar stand by menunggu sasaran yang telah di tentukan Terdakwa M. YUSUF berperan sebagai eksekutor, yang mana pada saat nasabah keluar dan kami Buntuti dari Bank BCA KCU Malang dan akhirnya berhenti di sebuah Pedagang Bakso Gerobak yang berada di daerah yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan Terdakwa yang berperan sebagai Driver dari Kendaraan Roda 4 (empat) yang kami tumpangi kemudian memarkir kendaraanya menempel kendaraan Roda 2 (dua) milik korban yang sebelumnya telah kami buntuti guna menghalangi pandangan Korban menuju kendaraan Roda 2 (dua) miliknya lalu Terdakwa M. YUSUF turun lewat pintu kiri kendaraan Roda 4 (empat) yang kami semua Kendarai dan setelah mengambil uang yang berada dalam kresek yang digantung di Motor Milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti Terdakwa M. YUSUF langsung menuju Terdakwa HASBULLAH yang sebelumnya telah menunggu tidak jauh dari kami memarkir kendaraan Roda 4 (empat) tersebut dengan menggunakan Kendaraan Roda 2 (dua) dan akhirnya setelah Terdakwa M.YUSUF naik Kendaraan bersama Terdakwa HASBULLAH kami semua kabur dari tempat tersebut Terdakwa HASBULLAH berperan sebagai joki kendaraan Roda 2 (dua), yang mana ketika Terdakwa M.YUSUF berhasil mengambil uang yang digantung di



Kendaraan Roda 2 (dua) milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti dan digunakan untuk kabur dari tempat diambilnya uang tersebut saya berperan sebagai Driver dari kendaraan Roda 4 (Empat) yang digunakan untuk membuntuti serta diparkir di dekat kendaraan Roda 2 (dua) milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti;

- Bahwa uang tersebut belum Terdakwa bagi dan Terdakwa bawa sebesar Rp. 2.125.000,-(dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian kami gunakan untuk keperluan makan dan operasional sehingga tersisa cash sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di setor tunaikan di ATM BCA milik Terdakwa;

- Bahwa uang Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tersebut disita oleh Pihak Kepolisian;

3. Terdakwa III. M.Yusuf Bin Husin (Alm):

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Malang Kota Pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira pukul 16.00 WIB di sekitar Jl.Madyopuro Kec.Kedungkandang Kota Malang karena melakukan pencurian barang berupa uang sebesar Rp 10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); .

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Korban Maria Theresia Arida Widiastuti bersama Terdakwa YOGI PRANATA, Terdakwa BAKILANI, Terdakwa HASBULLOH;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya mengambil barang tersebut di atas dengan mencari nasabah yang sedang melakukan penarikan uang tunai dalam nominal atau jumlah besar, kemudian mengikutinya hingga pada suatu tempat saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti berhenti untuk membeli Makanan di Gerobak kemudian Kendaraan Roda 4 (empat) diparkir didekat Gerobak tersebut sehingga menutupi pandangan Korban untuk melihat kendaraan Roda 2 (dua) miliknya dan kemudian salah satu orang turun dari kendaraan Roda 4 (empat) dan mengambil uang yang berada dalam kresek yang digantung jok kendaraan Roda 2 (dua) dan lalu setelah mengambil uang tersebut yang bersangkutan langsung menuju rekan Terdakwa lainnya yang saat itu sudah membawa Sepeda Motor dan selanjutnya Kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama dengan Kendaraan Roda 4 (empat) yang kami gunakan;

- Bahwa para Terdakwa menggunakan sarana kendaraan berupa sepeda motor Honda Sonic merah hitam kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk Toyota Sirga warna Merah yang kami dapatkan dari Rental kendaraan di Kota Malang yang Terdakwa lupa nama dan tempat daerah tempat menyewa kendaraan tersebut;

- Bahwa peran kami masing-masing saat itu Terdakwa BAKILANI berperan menentukan sasaran, dengan cara masuk ke dalam Bank BCA yang mana mereka masuk ke dalam Bank BCA KCU Malang yang terletak di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.70-74, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang dan melihat siapa nasabah yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar selanjutnya menghubungi kami yang berada di luar stand by menunggu sasaran yang telah di tentukan Terdakwa M. YUSUF berperan sebagai eksekutor, yang mana pada saat nasabah keluar dan kami Buntuti dari Bank BCA KCU Malang dan akhirnya berhenti di sebuah Pedagang Bakso Gerobak yang berada di daerah yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan Terdakwa yang berperan sebagai Driver dari Kendaraan Roda 4 (empat) yang kami tumpangi kemudian memarkir kendaraanya menempel kendaraan Roda 2 (dua) milik korban yang sebelumnya telah kami buntuti guna menghalagi pandangan Korban menuju kendaraan Roda 2 (dua) miliknya lalu Terdakwa M. YUSUF turun lewat pintu kiri kendaraan Roda 4 (empat) yang kami semua Kendarai dan setelah mengambil uang yang berada dalam kresak yang digantung di Motor Milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti Terdakwa M. YUSUF langsung menuju Terdakwa HASBULLAH yang sebelumnya telah menunggu tidak jauh dari kami memarkir kendaraan Roda 4 (empat) tersebut dengan menggunakan Kendaraan Roda 2 (dua) dan akhirnya setelah Terdakwa M.YUSUF naik Kendaraan bersama Terdakwa HASBULLAH kami semua kabur dari tempat tersebut Terdakwa HASBULLAH berperan sebagai joki kendaraan Roda 2 (dua), yang mana ketika Terdakwa M.YUSUF berhasil mengambil uang yang digantung di Kendaraan Roda 2 (dua) milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti dan digunakan untuk kabur dari tempat diambilnya uang tersebut saya berperan sebagai Driver dari kendaraan Roda 4 (Empat) yang digunakan untuk membuntuti serta diparkir di dekat kendaraan Roda 2 (dua) milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti;

- Bahwa uang tersebut belum Terdakwa bagi dan Terdakwa bawa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.125.000,-(dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian kami gunakan untuk keperluan makan dan operasional sehingga tersisa cash sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di setor tunaikan di ATM BCA milik Terdakwa;

- Bahwa uang Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tersebut disita oleh Pihak Kepolisian;

4. Terdakwa IV. Hasbullah:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Malang Kota Pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira pukul 16.00 WIB di sekitar Jl.Madyopuro Kec.Kedungkandang Kota Malang karena melakukan pencurian barang berupa uang sebesar Rp 10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); .

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Korban Maria Theresia Arida Widiastuti bersama Terdakwa YOGI PRANATA, Terdakwa BAKILANI, Terdakwa M. YUSUF

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya mengambil barang tersebut di atas dengan mencari nasabah yang sedang melakukan penarikan uang tunai dalam nominal atau jumlah besar, kemudian mengikutinya hingga pada suatu tempat saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti berhenti untuk membeli Makanan di Gerobak kemudian Kendaraan Roda 4 (empat) diparkir didekat Gerobak tersebut sehingga menutupi pandangan Korban untuk melihat kendaraan Roda 2 (dua) miliknya dan kemudian salah satu orang turun dari kendaraan Roda 4 (empat) dan mengambil uang yang berada dalam kresek yang digantung jok kendaraan Roda 2 (dua) dan lalu setelah mengambil uang tersebut yang bersangkutan langsung menuju rekan Terdakwa lainnya yang saat itu sudah membawa Sepeda Motor dan selanjutnya Kabur bersama sama dengan Kendaraan Roda 4 (empat) yang kami gunakan;

- Bahwa para Terdakwa menggunakan sarana kendaraan berupa sepeda motor Honda Sonic merah hitam kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk Toyota Sirga warna Merah yang kami dapatkan dari Rental kendaraan di Kota Malang yang Terdakwa lupa nama dan tempat daerah tempat menyewa kendaraan tersebut;

- Bahwa peran kami masing-masing saat itu Terdakwa BAKILANI

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan menentukan sasaran, dengan cara masuk ke dalam Bank BCA yang mana mereka masuk ke dalam Bank BCA KCU Malang yang terletak di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.70-74, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang dan melihat siapa nasabah yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar selanjutnya menghubungi kami yang berada di luar stand by menunggu sasaran yang telah di tentukan Terdakwa M. YUSUF berperan sebagai eksekutor, yang mana pada saat nasabah keluar dan kami Buntuti dari Bank BCA KCU Malang dan akhirnya berhenti di sebuah Pedagang Bakso Gerobak yang berada di daerah yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan Terdakwa yang berperan sebagai Driver dari Kendaraan Roda 4 (empat) yang kami tumpangi kemudian memarkir kendaraanya menempel kendaraan Roda 2 (dua) milik korban yang sebelumnya telah kami buntuti guna menghalagi pandangan Korban menuju kendaraan Roda 2 (dua) miliiknya lalu Terdakwa M. YUSUF turun lewat pintu kiri kendaraan Roda 4 (empat) yang kami semua Kendarai dan setelah mengambil uang yang berada dalam kresek yang digantung di Motor Milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti Terdakwa M. YUSUF langsung menuju Terdakwa HASBULLAH yang sebelumnya telah menunggu tidak jauh dari kami memarkir kendaraan Roda 4 (empat) tersebut dengan menggunakan Kendaraan Roda 2 (dua) dan akhirnya setelah Terdakwa M.YUSUF naik Kendaraan bersama Terdakwa HASBULLAH kami semua kabur dari tempat tersebut Terdakwa HASBULLAH berperan sebagai joki kendaraan Roda 2 (dua), yang mana ketika Terdakwa M.YUSUF berhasil mengambil uang yang digantung di Kendaraan Roda 2 (dua) milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti dan digunakan untuk kabur dari tempat diambilnya uang tersebut saya berperan sebagai Driver dari kendaraan Roda 4 (Empat) yang digunakan untuk membuntuti serta diparkir di dekat kendaraan Roda 2 (dua) milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti;

- Bahwa uang tersebut belum Terdakwa bagi dan Terdakwa bawa sebesar Rp. 2.125.000,-(dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian kami gunakan untuk keperluan makan dan operasional sehingga tersisa cash sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di setor tunaikan di ATM BCA milik Terdakwa;

- Bahwa uang Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tersebut disita oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Handphone VIVO T1 5G
- 1 (satu) Handphone VIVO Y29
- 1 (satu) Handphone VIVO Y12
- 2 (dua) Helm warna putih dan merah muda
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic nopol ; N-6942-EEB dengan STNK
- 1 (satu) ATM BCA nomor 5265012041964468
- Uang Tunai sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- 1 (buah) CD (berisi rekaman CCTV saat kejadian).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Malang Kota Pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira pukul 16.00 WIB di sekitar Jl.Madyopuro Kec.Kedungkandang Kota Malang karena melakukan pencurian barang berupa uang sebesar Rp 10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Korban Maria Theresia Arida Widiastuti bersama Terdakwa YOGI PRANATA, Terdakwa BAKILANI, Terdakwa M. YUSUF
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya mengambil barang tersebut di atas dengan mencari nasabah yang sedang melakukan penarikan uang tunai dalam nominal atau jumlah besar, kemudian mengikutinya hingga pada suatu tempat saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti berhenti untuk membeli Makanan di Gerobak kemudian Kendaraan Roda 4 (empat) diparkir didekat Gerobak tersebut sehingga menutupi pandangan Korban untuk melihat kendaraan Roda 2 (dua) miliknya dan kemudian salah satu orang turun dari kendaraan Roda 4 (empat) dan mengambil uang yang berada dalam kresek yang digantung jok kendaraan Roda 2 (dua) dan lalu setelah mengambil uang tersebut yang bersangkutan langsung menuju rekan Terdakwa lainnya yang saat itu sudah membawa Sepeda Motor dan selanjutnya Kabur bersama sama dengan Kendaraan Roda 4 (empat) yang kami gunakan;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan sarana kendaraan berupa sepeda motor Honda Sonic merah hitam kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk Toyota Sirga warna Merah yang kami dapatkan dari Rental

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Mlg



kendaraan di Kota Malang yang Terdakwa lupa nama dan tempat daerah tempat menyewa kendaraan tersebut;

- Bahwa peran kami masing-masing saat itu Terdakwa BAKILANI berperan menentukan sasaran, dengan cara masuk ke dalam Bank BCA yang mana mereka masuk ke dalam Bank BCA KCU Malang yang terletak di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.70-74, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang dan melihat siapa nasabah yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar selanjutnya menghubungi kami yang berada di luar stand by menunggu sasaran yang telah ditentukan Terdakwa M. YUSUF berperan sebagai eksekutor, yang mana pada saat nasabah keluar dan kami Buntuti dari Bank BCA KCU Malang dan akhirnya berhenti di sebuah Pedagang Bakso Gerobak yang berada di daerah yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan Terdakwa yang berperan sebagai Driver dari Kendaraan Roda 4 (empat) yang kami tumpangi kemudian memarkir kendaraanya menempel kendaraan Roda 2 (dua) milik korban yang sebelumnya telah kami buntuti guna menghalangi pandangan Korban menuju kendaraan Roda 2 (dua) miliknya lalu Terdakwa M. YUSUF turun lewat pintu kiri kendaraan Roda 4 (empat) yang kami semua Kendarai dan setelah mengambil uang yang berada dalam kresek yang digantung di Motor Milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti Terdakwa M. YUSUF langsung menuju Terdakwa HASBULLAH yang sebelumnya telah menunggu tidak jauh dari kami memarkir kendaraan Roda 4 (empat) tersebut dengan menggunakan Kendaraan Roda 2 (dua) dan akhirnya setelah Terdakwa M.YUSUF naik Kendaraan bersama Terdakwa HASBULLAH kami semua kabur dari tempat tersebut Terdakwa HASBULLAH berperan sebagai joki kendaraan Roda 2 (dua), yang mana ketika Terdakwa M.YUSUF berhasil mengambil uang yang digantung di Kendaraan Roda 2 (dua) milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti dan digunakan untuk kabur dari tempat diambilnya uang tersebut saya berperan sebagai Driver dari kendaraan Roda 4 (Empat) yang digunakan untuk membuntuti serta diparkir di dekat kendaraan Roda 2 (dua) milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti;

- Bahwa uang tersebut belum Terdakwa bagi dan Terdakwa bawa sebesar Rp. 2.125.000,-(dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian kami gunakan untuk keperluan makan dan operasional sehingga tersisa cash sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan



sisanya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di setor tunaikan di ATM BCA milik Terdakwa;

- Bahwa uang Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tersebut disita oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa,
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan **“sebagai dalam keadaan sadar”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan persidangan adalah Terdakwa I YOGI PRANATA NAMAWI (alm), Terdakwa II BAKILANI, Terdakwa III M. YUSUF Bin HUSIN (alm), Terdakwa IV HASBULLAH, bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana para terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa I YOGI PRANATA NAMAWI (alm), Terdakwa II BAKILANI, Terdakwa III M. YUSUF Bin HUSIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm), Terdakwa IV HASBULLAH sebagai subyek hukum orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, para terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri para terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Barang Siapa "** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "barang". Adapun pengertian "barang" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. Adapun barang tersebut bukan milik terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Malang Kota Pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira pukul 16.00 WIB di sekitar Jl.Madyopuro Kec.Kedungkandang Kota Malang karena melakukan pencurian barang berupa uang sebesar Rp 10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Korban Maria Theresia Arida Widiastuti bersama Terdakwa YOGI PRANATA, Terdakwa BAKILANI, Terdakwa M. YUSUF
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya mengambil barang tersebut di atas dengan mencari nasabah yang sedang melakukan penarikan uang tunai dalam nominal atau jumlah besar, kemudian mengikutinya hingga pada suatu tempat saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti berhenti untuk membeli Makanan di Gerobak kemudian Kendaraan Roda 4 (empat) diparkir didekat Gerobak tersebut sehingga menutupi pandangan Korban untuk melihat kendaraan Roda 2 (dua) miliknya dan kemudian salah satu orang turun dari kendaraan Roda 4 (empat) dan mengambil uang yang berada dalam kresek yang digantung jok kendaraan Roda 2 (dua) dan lalu setelah mengambil uang tersebut yang bersangkutan langsung menuju rekan Terdakwa lainnya yang saat itu sudah membawa Sepeda Motor dan selanjutnya Kabur bersama sama dengan Kendaraan Roda 4 (empat) yang kami gunakan;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan sarana kendaraan berupa sepeda motor Honda Sonic merah hitam kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk Toyota Sirga warna Merah yang kami dapatkan dari Rental kendaraan di Kota Malang yang Terdakwa lupa nama dan tempat daerah tempat menyewa kendaraan tersebut;
- Bahwa peran kami masing-masing saat itu Terdakwa BAKILANI berperan menentukan sasaran, dengan cara masuk ke dalam Bank BCA yang mana mereka masuk ke dalam Bank BCA KCU Malang yang terletak di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.70-74, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang dan melihat siapa nasabah yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar selanjutnya menghubungi kami yang berada di luar stand by menunggu sasaran yang telah di tentukan Terdakwa M. YUSUF berperan sebagai eksekutor, yang mana pada saat nasabah keluar dan kami Buntuti dari Bank BCA KCU Malang dan akhirnya berhenti di

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Mlg



sebuah Pedagang Bakso Gerobak yang berada di daerah yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan Terdakwa yang berperan sebagai Driver dari Kendaraan Roda 4 (empat) yang kami tumpangi kemudian memarkir kendaraanya menempel kendaraan Roda 2 (dua) milik korban yang sebelumnya telah kami buntuti guna menghalangi pandangan Korban menuju kendaraan Roda 2 (dua) miliknya lalu Terdakwa M. YUSUF turun lewat pintu kiri kendaraan Roda 4 (empat) yang kami semua Kendarai dan setelah mengambil uang yang berada dalam kresek yang digantung di Motor Milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti Terdakwa M. YUSUF langsung menuju Terdakwa HASBULLAH yang sebelumnya telah menunggu tidak jauh dari kami memarkir kendaraan Roda 4 (empat) tersebut dengan menggunakan Kendaraan Roda 2 (dua) dan akhirnya setelah Terdakwa M.YUSUF naik Kendaraan bersama Terdakwa HASBULLAH kami semua kabur dari tempat tersebut Terdakwa HASBULLAH berperan sebagai joki kendaraan Roda 2 (dua), yang mana ketika Terdakwa M.YUSUF berhasil mengambil uang yang digantung di Kendaraan Roda 2 (dua) milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti dan digunakan untuk kabur dari tempat diambilnya uang tersebut saya berperan sebagai Driver dari kendaraan Roda 4 (Empat) yang digunakan untuk membuntuti serta diparkir di dekat kendaraan Roda 2 (dua) milik saksi Sdr.Maria Theresia Arida Widiastuti;

-Bahwa uang tersebut belum Terdakwa bagi dan Terdakwa bawa sebesar Rp. 2.125.000,-(dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian kami gunakan untuk keperluan makan dan operasional sehingga tersisa cash sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di setor tunaikan di ATM BCA milik Terdakwa;

-Bahwa uang Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tersebut disita oleh Pihak Kepolisian;

-Bahwa benar, akibat perbuatan dari para Terdakwa saksi Maria Theresia Arida Widiastuti mengalami kerugian sebesar Rp 10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan pembuktian unsur kedua, oleh karena sebagaimana uraian diatas terbukti Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri. Dan Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga juga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Dengan demikian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada peralihan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lama dan Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 maka kepada terdakwa yang sementara disidangkan pada saat berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diberlakukan Pasal yang menguntungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terjadi perubahan pasal sebagaimana Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP menjadi Pasal 477 Ayat (1) huruf g UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa dalam BAB I perihal Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana, Ketentuan Pasal 3 ayat (1) menyatakan Dalam Hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengakomodir ketentuan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dengan mengambil alih pertimbangan pembuktian unsur diatas maka perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 477 Ayat (1) huruf g yang berbunyi *mengambil barang, sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Tahun;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.9.000.000. (sembilan juta rupiah)
- 1 (satu) CD CCTV berisi rekaman saat kejadian.

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan Dikembalikan kepada pemilik yang sah Saksi MARIA THERESIA ARIDA WIDIASTUTI.

- 1 (satu) Handphone VIVO T1 5G
- 1 (satu) Handphone VIVO Y29
- 1 (satu) Handphone VIVO Y12
- 1 (satu) Honda Sonic nopol : N-6942-EEB, beserta STNK.

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian dan merupakan sarana yang digunakan dalam kejahatan dan bernilai ekonomis maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) ATM BCA nomor 5265012041964468.
- 2 (dua) Helm Warna putih dan merah muda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian dan merupakan sarana yang digunakan dalam kejahatan, Majelis Hakim menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 477 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YOGI PRANATA NAMAWI (alm), Terdakwa II BAKILANI, Terdakwa III M. YUSUF Bin HUSIN (alm), Terdakwa IV HASBULLAH bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOGI PRANATA NAMAWI (alm), Terdakwa II BAKILANI, Terdakwa III M. YUSUF Bin HUSIN (alm), Terdakwa IV HASBULLAH masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.9.000.000. (sembilan juta rupiah)
 - 1 (satu) CD CCTV berisi rekaman saat kejadian.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah Saksi MARIA THERESIA ARIDA WIDIASTUTI.

- 1 (satu) Handphone VIVO T1 5G
- 1 (satu) Handphone VIVO Y29
- 1 (satu) Handphone VIVO Y12
- 1 (satu) Honda Sonic nopol : N-6942-EEB, beserta STNK.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 464/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ATM BCA nomor 5265012041964468.
- 2 (dua) Helm Warna putih dan merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2026, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Muslih Harsono, S.H., M.H., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Gerard Adam Pontoh, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H, S.H., M.H.

Aria Cahaya Sari, S.H